

עין משפט
גד מצוה

ה א מיי פייט מהלכות אטורי ביאה ה' יא סגד לאוין קהל קבד טור שיע אהיע סי ז סעף כב וסמן ב סעף ג:
ו ב מיי פייז שס ה' ה:

—●●—

תוספות ישנים

א וי"ל דהא לא קשה מדי דאי ליתא לדרב דימי אין לתפרך ליתני בדפרישית דהא לא הוה קמ"ל רבותא [ובין] דפשיטא דהיכא דהאחד ישראל והאחד מזרי הין אחר פסולן אבל פריך שפיר תלמודא דאם איתא לדרב דימי הו"ל למיתני מזרי שני שנשא שמי מזריות וכו' ולאשמעינן רבותא דהיכא נמי שהאשם והאשה פסולים הן אחר הפסול יותר דזה לא שמעינן: ובאי כשרה כשרה לכהונה. פי' כהנת וקרי לה כשרה משום דמגוה לכהן לישא כהנת כדאמרי' בפרק ואלו עובדין (פסחים מט.) : לכל עונשין בלאוין קאמר בדמנות עשה אינן שוין שהרי מלות עשה שהומן גרמא נשים פטורות :

פרד:

ובי תימא קסבר האי תנא דנישואין הראשונים מפילין. תימה דבכה"ג לא אמרינן בשום דוכתא נישואין מפילין דלהחמיר הוא דאמר הכי לאסור כנס ואח"כ גירש בפ"ד אחין (לעיל ז:) אבל להקל לא אשכחן ועוד דאפי' לאחר מיתה אמרי' בהערל (לעיל עט:) כשנפלה לו ואח"כ נפצע דחיל איסור פליעה וי"ל דנלאו הכי פריך לה מגופה: **אי נסוב בי** אורחיהו מותרות. **בבעליהן** ואסורות **ליבמיהן**.

לא שנשא שני שניה ושלישי שלישי דא"כ שמהין מותרות לבעליהן וליבמיהן דהא קסבר דקהל גרים לא אקרי קהל כדקאמר מותרות לאלו ולאלו גירות אלא בן השנייה שהוא שלישי נשא ישראלית והיינו כי אורחיהו שהוא מותר זה ואר"י דאסורות ליבמיהן לא קאי אתרווייהו דאשת שני שהיא שנייה מותרת ליבמה דקהל גרים לא איקרי קהל ומשום אשת שלישי שהיא ישראלית נקט אסורות ליבמיהן וכן הא דקאמר אי אפוך מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן נמי לא קאי אלא אאשת מזרי שני שנשא ישראלית ומשום הכי נקט כה"ג אי נסוב כי אורחיהו אי אפוך ונסוב דלא מזי למינקט כולה מילתא צחד גברא וקאי מעיקרא אאשת שלישי ובתר הכי קאי אאשת שני ואי"ת ואמאי לא נקט דליהוי קאי אתרווייהו כגון מזרי שני שנשא ישראלית ומזרית ראשונה דהשתא אשז מהס ישראל גמור ואחד מזרי שני נסוב כי אורחיהו שמהין אסורות ליבמיהן אפוך ונסוב אסורות לבעליהן וי"ל דבן הישראלית ממזרי שני אין חשוד ישראל לענין קהל אלא חשיב קהל גרים ואי"ת אפי' ליתא לדרב דימי ליתני ישראל שנשא שמי נשים מזרית ראשונה וישראלית והיו לו בנים משמהין דבן מזרית מזרי שני ובן ישראלית ישראל נסוב כי אורחיהו אסורות ליבמיהן אפוך ונסוב אסורות לבעליהן וכי"ת דלא תני הכי לפי שנישואי מזרית הוי באיסור והא קתני ממזר וחלל שנשאו באיסור א) ואומר ר"י דלא פריך אלא ממה ששייר דברים של חידוש דאם איתא לדרב דימי היה לו לכולל במשנתנו ולהכי כי משני שייר פלוג דכא פריך הא תנא ליה חייבי לאוין ואין זה חידוש ולבסוף מסיק דמ"מ שירא הוא והא דלא קאמר שייר גרושה וזנה ונתינה משום דלא חשיב להו שירא דכיון דתנא חללה הוא הדין גרושה חונה ונתינה הויא בכלל ממזרת דהכל ענין אחד ואי"ת ומאי מקשה לרב דימי לימא דלא תני הכי משום דבפלוגתא לא קמיידי דאיכא למ"ד קהל גרים מיקרי קהל ועוד דר' שמעון מתיר הנקבות מיד ויש לומר

דעדיפא משני ועוד דמתני' איירי בפלוגתא דקסבר קידושין תופסין בחייבי לאוין דקתני בחייבי לאוין אסורות לבעליהן ומותרות ליבמיהן משמע דשייך בהו ייבום אלמא תפסי בהו קידושין: **שייך פצוע דבא**. אפי' נפצע לאחר שנשאה לא מיתסרא בזהי ליבם שאין פלוג דכא ולא אמרינן במותר לה נאסרה כו' דלא שייך אלא כשנעשה בלשה שום מעשה דנאסרה בך לבעל כגון סוטה ומחזיר גרושתו דפ"ק (דף יא: ט.) : **ובקמשמע** דין לאו השוה בבב'. משום מותרות ליבמיהן אינטריך לאשמעינן בלאו השוה בכל דאי משום אסורות ליבמיהן כיון לאשמעינן בלאו שאין שוה בכל כל שכן בלאו השוה בכל:

אלא לאו ש"מ תנא ושייר. ואי"ת והא אלו קתני דהכי פריך בפ"ק דקידושין (דף טז: וסס) גזי ואלו שמעניקין להן וגזי אלו דברים שאין להם שיעור בשלהי פרקא (סס דף מ.) ואר"י דהכא לא נקט אלו אלא לפרושי הא דקתני עניינים הרבה ברשא ים מותרות יש אסורות ולהכי לא שייך למפרך ועוד דבכל מקום ששונה שני עניינים אלו ואלו שיש ואלו שאין משייר אע"ג דתני אלו כי ההיא דאלו נערות שיש להן קנס (כתובות דף כט.) דשייר מזרי ואדומי ופסול כהונה וצנוצח מקדש (ובאים דף פד.) דתנן אלו שפסולן בקדש ולא חשיב יתנית למעלה שנתן למטה כו' בחוץ בפנים בפנים בחוץ ופסח וחטאת ששחטן שלא לשמן דחשיב להו בריתא (סס: ט.) :

יש מותרות פרק תשיעי יבמות

נישואין הראשונים. שנשאה אח שמת מפילין אותה לייבום ובתר ההיא שעמא אזלינן ואי לאו אלמנה מאחר הואי שרינן לה לכ"ג יבמה: **והא פנא חלל שנשא כשרה**. ואסר לה לייבומי לאחר כשר: **דוקא אלמנה**. שנתחללה בציאתו ונאסרה לאחריו ההדיוט אבל בתולה חזיא לה להסייבם: **אם אינא להא דרב דימי**. אם הלכה כמותו: **מראשונה ומשנייה**. דהוה להו דור שלישי ודור שני: **נסיב כי אורחיהו**. שלישי נשא ישראלית ושני מזרית שנייה אסורות ליבמיהן דשלישי ישראל הוא ואסור בשנייה דמזרי ואדומי אחד זכרים ואחד נקבות אסורין עד דור שלישי ושני אסור בישראלית: **אי אפוך ונסוב**. שנשא שלישי שנייה ושני נשא ישראלית:

גירות מותרת לשלישי דישאל הוא ולשני דקהל גרים לא איקרי קהל ולא קרינן שלישי יבא בקהל' ולא שני דזו לאו קהל הואי ואם נשא האחר גירות ומת מותרת ליבמה ^(א) כבעלה: **אסורות לאלו ואלו איילוניים**. ישראלית אם שני נשא ישראלית והיא איילנית אסורה לו משום דישאלית היא וכשמת אסורה ליבמה משום אשר תלד' פרט לאיילוניות שאינה יולדת' **שייר פלוג דבא**. דהוה מזי למיתני ציה כולהו ^(א). פלוג דכא שנשא ישראלית אסורה לבעלה ומותרת ליבמה כשר. והכשר שנשא כשרה ויש לו אח פלוג דכא אסורה ליבמה ומותרת לבעלה. פלוג דכא שנשא ישראלית ויש לו אח פלוג דכא אסורה לבעלה וליבם. גירות מותרת לזה ולזה: **הסא**. דחלל שנשא כשרה אינטריך ליה ובכנתה עסקינן ולאו משום אסורה ליבמה אלא משום מותרת לבעלה וקמשמע לן דלא הוזהרו כשרות וכהנות מלינשא לפסולין לחללין שומרתין בישראל ואע"פ שהכהן הוזהר בחללה כהנות לא הוזהרו בחללים: **מאי כשרה כשרה לכהנה**. דקיימא לן כהן כל זמן שמואל לישא בת כהן לא ישא בת ישראל דאמר בפסחים סעודת הרשות בת ישראל לכהן באלו עוברין (דף מט.) : **לא יקחו**. למה לי למכתב לא יקחו תרי זימני להזכיר האשה על ידי האיש קס"ד להזכיר כשרות שלא יקחו תרי זימני להזכיר האשה על ידי האיש קס"ד **אמר רבא כל היכא כו'**. והאי קרא לאו להזכיר כשרות אחי אלא ^(א) פסולות שלא לינשא לכשרים שכשם שהכהן מוזהר שלא ליקח זונה וחללה כך היא מוזהרת שלא משאנו: **וכל היכא דהוא לא מוזהר**. כגון חלל בכשרה: **עונשים**. לאו זכרת אבל עשה לא הו עונש הלכך מצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות אבל לא תעשה דין שהזמן גרמא דין שלא הזמן גרמא נשים חייבות: **לאו**. דכהונה אינו שוה בכל שאין נוהגין

בישראל הילכך אי לא אשמעי' לא יקחו הוה אזלי' לקולא ומיפטרו נשים: והרי דישאל הילכך אי לא אשמעי' לא יקחו הוה אזלי' לקולא ומיפטרו נשים: **והרי**

משמע דשייך בהו ייבום אלמא תפסי בהו קידושין: **שייך פצוע דבא**. אפי' נפצע לאחר שנשאה לא מיתסרא בזהי ליבם שאין פלוג דכא ולא אמרינן במותר לה נאסרה כו' דלא שייך אלא כשנעשה בלשה שום מעשה דנאסרה בך לבעל כגון סוטה ומחזיר גרושתו דפ"ק (דף יא: ט.) : **ובקמשמע** דין לאו השוה בבב'. משום מותרות ליבמיהן אינטריך לאשמעינן בלאו השוה בכל דאי משום אסורות ליבמיהן כיון לאשמעינן בלאו שאין שוה בכל כל שכן בלאו השוה בכל:

אלא לאו ש"מ תנא ושייר. ואי"ת והא אלו קתני דהכי פריך בפ"ק דקידושין (דף טז: וסס) גזי ואלו שמעניקין להן וגזי אלו דברים שאין להם שיעור בשלהי פרקא (סס דף מ.) ואר"י דהכא לא נקט אלו אלא לפרושי הא דקתני עניינים הרבה ברשא ים מותרות יש אסורות ולהכי לא שייך למפרך ועוד דבכל מקום ששונה שני עניינים אלו ואלו שיש ואלו שאין משייר אע"ג דתני אלו כי ההיא דאלו נערות שיש להן קנס (כתובות דף כט.) דשייר מזרי ואדומי ופסול כהונה וצנוצח מקדש (ובאים דף פד.) דתנן אלו שפסולן בקדש ולא חשיב יתנית למעלה שנתן למטה כו' בחוץ בפנים בפנים בחוץ ופסח וחטאת ששחטן שלא לשמן דחשיב להו בריתא (סס: ט.) : ולתת

מסורת הש"ם

א) לעיל עמ"ג. ב) סוכה נד. וסס נסמן. ג) [לקמן פה]. ד) קדושין עג. עו. ז) רש"ל מ"ז. ח) ב"ק טו. ממזרה ב: קדושין לה. פסחים מג. נדה מח: סוכה כז. ט) [נדברים כה]. כג.) ז) [נדברים כה]. ח) [לעיל כד.]. ט) [נע' היטב מוס'. סוטה ו. ד"ה אשת כהן]. י) [נע"ע מוס' כתובות טט. בסוף ד"ה ועל הכותות ומוס' זמחם פד. ד"ה הן ומוס' שבעות לג. ד"ה ואלו נאמרין ועוד שם בשבעות מד: ד"ה כל הנשבעין ועי' היטב מוס' שבת עה: ד"ה חסר אחת].

—●●—

תורה אור השלם

1. אשה ונה וחקלה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו בי קדש הוא לאלהיו:

ויקרא כא ז
2. דבר אל בני ישראל איש או אשה בי יעשו מקבל חטאת האדם למעל מעל בין ואשמה הנפש ההוא:

במדבר ה ו

—●●—

גליון הש"ם

גמ' כל היבא דהוא בזה. עי' מגילה דף יד ע"ב מדר"ה כהנא ונגדריס בת"י דף ז ע"ב ד"ה חזרו לומר:

—●●—

הגהות הב"ח

א) גמ' מלאכות ומשניה: ב) רש"י ד"ה גירות וכו' ליבמה כלבעלה: ג) א) ר"ה שייר וכו' סליה כמו בן פלוג דכא: ד) ר"ה אמר רבא וכו' אלא להודויו פסולות:

—●●—

מוסף רש"י

לא הוזהרו כשרות. כהנות, להנשא לפסולין. לפסולי כהונה, גר חלל משותפר, שהכהנים הוזהרו על צנתיים וסס לא הוזהרו עליהם מלינשא אותן, אבל לפסולין שהאנשים הפסולים הוזהרו עליהן מלינשא אותן, כגון ממזרים או נתינים, אף הנשים הוזהרו עליהם, דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה (קדושין עג.). השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה. מכאן שהנשים חייבות על כל תעשה שבתורה שהרי עושנן מלקות (פסחים מג.).